

1501528-86.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas em 5 de junho de 2021 (autos 1501337-41.2021), mas é presumivelmente inocente por aquele fato, até sentença definitiva em contrário (fl. 29). Entendo que a mera existência do apontamento nos termos supra é pouco para fundamentar a conclusão de que o réu seja pessoa dedicada ao tráfico de drogas.

A redução preconizada por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501528-86.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501528-86.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

BRUNO BERNARDO REIS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

BRUNO BERNARDO REIS DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 28 de junho de 2021, por volta das 10h55, na Viela Aracaju, número 1, Vila Industrial, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 22 papелotes de maconha, 46 porções de cocaína e 69 porções de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 28 de junho de 2021 foi decretada a prisão preventiva do averiguado (fls. 37/38).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 11), assim como o laudo de constatação (fls. 22/24) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 62/64). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 70/71). Em 27 de janeiro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada

audiência (fl. 75).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) BRUNO BERNARDO REIS DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 28 de junho de 2021, por volta das 10h55, na Viela Aracaju, número 1, Vila Industrial, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 22 papелotes de maconha, 46 porções de cocaína e 69 porções de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento viram o réu, que demonstrou nervosismo, dispensou uma pochete e fugiu, abordaram-no e em revista pessoal encontraram na roupa íntima dele uma porção de crack, na pochete estavam as drogas acima especificadas e R\$11,00. O réu alegou que entregaria as drogas a "Kadu".

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, até se poderia cogitar de porte para uso próprio. No entanto, as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial as testemunhas André e Luis declararam que são guardas civis municipais e na data do fato, durante o patrulhamento, avistaram o réu. Ele pareceu nervoso e correu, no trajeto soltou uma pochete. Detiveram-no e sob a posse direta dele, dentro de sua roupa íntima, encontraram uma porção de droga.

Recuperaram a pochete e verificaram que continha dezenas de porções de drogas variadas e pequena quantia em dinheiro. Na ocasião, o réu disse iria entregar a pochete a outra pessoa.

Na fase policial e em juízo o réu confessou a prática delitativa. Faz uso de crack há três anos, sabia que havia drogas na pochete e iria entregá-las a um homem identificado apenas por "Kadu". Iria encontrá-lo no local da abordagem, em troca ganharia uma pedra de crack.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 137 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack, em razão da quantidade e variedade de entorpecente envolvido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Confira-se a propósito do tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo

não original)

Na segunda fase de aplicação da pena, em razão da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6, tornando-a ao patamar mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ele foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas em 5 de junho de 2021 (autos 1501337-41.2021), mas é presumivelmente inocente por aquele fato, até sentença definitiva em contrário (fl. 29). Entendo que a mera existência do apontamento nos termos supra é pouco para fundamentar a conclusão de que o réu seja pessoa dedicada ao tráfico de drogas.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressaltada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) BRUNO BERNARDO REIS DA SILVA como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

É o caso de permitir que o(a) ré(u) recorra em liberdade, pois a manutenção da prisão provisória representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. (STF, HC 182584). Por conta disso, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados, oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração das drogas remanescente para eventual contraprova e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA